



PUTUSAN

Nomor 684 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FITRI PUSPITA SARI binti ISMAIL;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan B. Utoyo Lr. Sianjur I Nomor 809, RT 005 RW 001, Kelurahan Lima Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : HRD CV Sinar Sukses Mandiri;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 September 2025;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 22 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI PUSPITA SARI binti ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Terlapor;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Hansen yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Rian yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Sawal yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 3 (tiga) rangkap Pengeluaran Dana dari Kasir ke Saudari Fitri;
 - 1 (satu) buah hasil audit;Dikembalikan kepada CV Sinar Sukses Mandiri melalui saksi atas nama Budiman anak dari Komar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 350/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 24 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI PUSPITA SARI binti ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Terlapor;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Hansen yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Rian yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Sawal yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 3 (tiga) rangkap Pengeluaran Dana dari Kasir ke Saudari Fitri;
 - 1 (satu) buah hasil audit;

Dikembalikan kepada CV Sinar Sukses Mandiri melalui Saksi Budiman anak dari Komar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PID/2026/PT PLG tanggal 22 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 350/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 24 Desember 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.B/2026/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 29 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin melalui aplikasi e-Berpadu yang dikirim tanggal 22 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* keliru karena tidak sejalan dengan tuntutan, baik dalam pertimbangan hukum, pembuktian (Pasal 183 dan 185 KUHP), maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Terdakwa selaku HRD CV Sinar Sukses Mandiri terbukti memanipulasi data absensi, gaji, dan THR karyawan untuk mencairkan dana perusahaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, yang terungkap melalui audit internal saat Terdakwa cuti melahirkan, dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp29.741.811,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah). Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo*, mengadakan sendiri perkara ini, menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 374 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada CV Sinar Sukses Mandiri, serta membebaskan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa *in casu*, karena ketentuan pidana pada undang-undang terdahulu lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan baru (KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana), maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan lama;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa telah diperoleh fakta hukum yang relevan bahwa pada tanggal 26 April 2025 terungkap perbuatan Terdakwa selaku HRD CV Sinar Sukses Mandiri yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun dengan gaji Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), melakukan kecurangan dengan memanipulasi data absensi, gaji, dan THR karyawan, yakni mengubah hari kerja menjadi seolah-olah penuh, membuat data ganda, serta tetap mencantumkan karyawan yang sudah berhenti, padahal pembayaran gaji dilakukan melalui prosedur internal berdasarkan rekap absensi yang diajukan kepada pimpinan dan dicairkan melalui kasir untuk kemudian dibagikan oleh Terdakwa secara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, sejumlah data karyawan seperti Hansen, Rian, Aziz Priyanto, dan Syawal dimanipulasi sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang tidak sesuai fakta, dan dana tersebut dikuasai Terdakwa untuk kepentingan pribadi hingga habis, yang mengakibatkan kerugian bagi CV Sinar Sukses Mandiri sebesar Rp29.741.811,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, maka dengan demikian telah tepat *judex facti* menyatakan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan "Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, dengan demikian maka telah tepat *judex facti* menyatakan dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti pada diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian di mana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, hal mana karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, di mana ternyata *judex facti* telah pula memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP antara lain Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak bayi berusia 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2026** oleh **Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 684 K/Pid/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FITRI PUSPITA SARI binti ISMAIL;**
Tempat Lahir : Palembang;
Umur/Tanggal Lahir : 29 tahun/20 Februari 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan B. Utoyo Lr. Sianjur I Nomor 809, RT 005 RW 001, Kelurahan Lima Ilir, Kecamatan Ilir Timur Dua, Kota Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : HRD CV Sinar Sukses Mandiri;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 19 September 2025;
Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 20 September 2025 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tanggal 22 Desember 2025 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI PUSPITA SARI binti ISMAIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu” melanggar Pasal 374 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Terlapor;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Hansen yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Rian yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Sawal yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 3 (tiga) rangkap Pengeluaran Dana dari Kasir ke Saudari Fitri;
 - 1 (satu) buah hasil audit;Dikembalikan kepada CV Sinar Sukses Mandiri melalui saksi atas nama Budiman anak dari Komar;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 350/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 24 Desember 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FITRI PUSPITA SARI binti ISMAIL tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena ada hubungan kerja” sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Kontrak Kerja Terlapor;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Hansen yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Rian yang dimanipulasi;
 - 2 (dua) rangkap Absensi Karyawan atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Sawal yang dimanipulasi;
 - 1 (satu) lembar Pengajuan THR atas nama Ajis yang dimanipulasi;
 - 3 (tiga) rangkap Pengeluaran Dana dari Kasir ke Saudari Fitri;
 - 1 (satu) buah hasil audit;

Dikembalikan kepada CV Sinar Sukses Mandiri melalui Saksi Budiman anak dari Komar;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 44/PID/2026/PT PLG tanggal 22 Januari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 350/Pid.B/2025/PN Pkb tanggal 24 Desember 2025, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 4/Akta Pid.B/2026/PN Pkb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Januari 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Januari 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai tanggal 29 Januari 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Palembang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin melalui aplikasi e-Berpadu yang dikirim tanggal 22 Januari 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada tanggal 29 Januari 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa perkara *a quo* telah dilimpahkan dan diperiksa oleh pengadilan tingkat pertama sebelum tanggal 2 Januari 2026, maka menurut ketentuan

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 361 huruf c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pemeriksaan perkara *a quo* di tingkat kasasi dilakukan dengan menggunakan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya *judex facti* keliru karena tidak sejalan dengan tuntutan, baik dalam pertimbangan hukum, pembuktian (Pasal 183 dan 185 KUHP), maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Terdakwa selaku HRD CV Sinar Sukses Mandiri terbukti memanipulasi data absensi, gaji, dan THR karyawan untuk mencairkan dana perusahaan dan menggunakannya untuk kepentingan pribadi, yang terungkap melalui audit internal saat Terdakwa cuti melahirkan, dengan total kerugian perusahaan sebesar Rp29.741.811,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah). Oleh karena itu, Penuntut Umum memohon Mahkamah Agung membatalkan putusan *a quo*, mengadakan sendiri perkara ini, menyatakan Terdakwa bersalah melanggar Pasal 374 KUHP, menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi masa penahanan, menetapkan barang bukti dikembalikan kepada CV Sinar Sukses Mandiri, serta membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), dalam hal terdapat perubahan undang-undang sesudah perbuatan terjadi dan tindak pidana tersebut dalam proses peradilan maka digunakan atau diberlakukan ketentuan undang-undang yang baru kecuali apabila undang-undang yang lama lebih menguntungkan bagi Terdakwa;
- Bahwa *in casu*, karena ketentuan pidana pada undang-undang terdahulu lebih menguntungkan bagi Terdakwa dibandingkan dengan ketentuan baru (KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana), maka perkara *a quo* akan diputus berdasarkan ketentuan lama;

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah menerapkan hukum pembuktian dalam mempertimbangkan fakta-fakta hukum sehingga peraturan hukum telah diterapkan sebagaimana mestinya dengan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa telah diperoleh fakta hukum yang relevan bahwa pada tanggal 26 April 2025 terungkap perbuatan Terdakwa selaku HRD CV Sinar Sukses Mandiri yang telah bekerja selama 2 (dua) tahun dengan gaji Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah), melakukan kecurangan dengan memanipulasi data absensi, gaji, dan THR karyawan, yakni mengubah hari kerja menjadi seolah-olah penuh, membuat data ganda, serta tetap mencantumkan karyawan yang sudah berhenti, padahal pembayaran gaji dilakukan melalui prosedur internal berdasarkan rekap absensi yang diajukan kepada pimpinan dan dicairkan melalui kasir untuk kemudian dibagikan oleh Terdakwa secara tunai;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut, sejumlah data karyawan seperti Hansen, Rian, Aziz Priyanto, dan Syawal dimanipulasi sehingga terjadi kelebihan pembayaran yang tidak sesuai fakta, dan dana tersebut dikuasai Terdakwa untuk kepentingan pribadi hingga habis, yang mengakibatkan kerugian bagi CV Sinar Sukses Mandiri sebesar Rp29.741.811,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh satu ribu delapan ratus sebelas rupiah);
- Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, jelas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kedua, maka dengan demikian telah tepat *judex facti* menyatakan dakwaan Kedua Penuntut Umum telah terbukti yaitu Terdakwa telah melakukan perbuatan “Penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja, dengan demikian maka telah tepat *judex facti* menyatakan dakwaan Alternatif Kedua telah terbukti pada diri Terdakwa;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian di mana tidak dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, hal mana karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum lainnya tidaklah dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan adalah menjadi kewenangan *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, di mana ternyata *judex facti* telah pula memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP antara lain Terdakwa merupakan seorang ibu yang memiliki anak bayi berusia 7 (tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI BANYUASIN** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2026** oleh **Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.**, dan **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Dr. Sigid Triyono, S.H., M.H.

Ttd./

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Mochamad Umaryaji, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera,

Plt. PANITERA MUDA PIDANA

Ditandatangani secara elektronik

Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.

NIP.19660601 199212 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 684 K/Pid/2026